

第6章 共犯／第1節 総論

刑法
No143

H26-7

(配点：3)

月 日

月 日

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し、正しいものを2個選びなさい。

1. Aは、BがVを殺害しようとして拳銃で狙っているのを見て、Bの発射した弾丸がVに命中しなかった場合には自らVを射殺してBの目的を達成させようと考え、Bの知らない間に拳銃を持って付近に待機していたが、Bの発射した弾丸がVに当たってVが死亡した。この場合、Aには殺人既遂罪の幫助犯が成立する。
2. Aは、Bが賭博場を開くことを知って、これを手伝うつもりでBには告げずに客を誘って賭博場に案内して賭博をさせた。この場合、Aには賭博場開張図利罪の幫助犯が成立する。
3. Aは、BがVを殴打しようとしているときに、Bに気付かれずにVの足を押さえ付けたため、Bは、Vの顔面を殴打して顔面打撲の傷害を負わせることができた。この場合、Aには傷害罪の共同正犯が成立する。
4. Aは、Bにその夫Vを殺害させようと考えて、Bの知らない間に、Vの不倫の現場写真と拳銃をBの居宅のテーブルに置いておいたところ、それを見たBがVに対する殺意を抱き、その拳銃を発砲してVを殺害した。この場合、Aには殺人既遂罪の単独正犯が成立する。
5. Aは、BがVに致死量に満たない毒入りのコーヒーを渡したのを知って、Vを殺害しようと考え、Bの知らない間に、Bの入れた毒と併せて致死量となる量の毒をそのコーヒーに入れ、その後、Vがそのコーヒーを飲んで死亡した。この場合、Aには殺人既遂罪の単独正犯が成立する。

1 誤っている

幫助犯が成立するためには幫助の故意と幫助行為が必要となる。幫助行為とは物理的方法又は心理的方法により正犯の行為を容易にすることをいう。前者の例としては、犯罪を行う上で必要な道具や場所を提供するなどがあり、後者の例としては、犯罪の方法を正犯に教えたり精神的に応援したりすることがある。AはBの知らない間に拳銃を持って待機していたのだからBを精神的に応援しているわけではなく心理的幫助がない。また、付近に待機していただけで、実際に拳銃を発射したり、Bが発射した弾丸がVに命中するようにVを移動させたりしたわけでもないの、物理的幫助もない。よって、Aには殺人既遂罪の幫助犯が成立しない。

2 正しい

幫助行為があるというためには物理的又は心理的方法により正犯の行為を容易にする必要がある。AはBに手伝う旨を告げておらず心理的幫助はないが、客を賭博場に案内して賭博をさせることで、Bが賭博場を開張し客から利益を得ることを容易にしているの、物理的幫助が認められる。判例（大判大14.1.22）は片面的幫助を認めている。Aには賭博場開張図利罪の幫助犯が成立する。

3 誤っている

共同正犯には実行共同正犯と共謀共同正犯がある。実行共同正犯が成立するためには共同実行の意思及び共同実行の事実が必要であるところ、かかる共同実行の意思は行為者双方に存在すること、すなわち意思連絡があることが必要である。共同実行の意思が一方にしか存在しない、いわゆる片面的共同正犯については、肯定説と否定説が存在するが、判例（大判大11.2.25）はこれを否定しているの、実行共同正犯は成立しない。共謀共同正犯が成立するためには共謀すなわち意思連絡が必要であるから、共謀共同正犯も成立しない。よって、Aには傷害罪の共同正犯は成立しない。

4 誤っている

単独正犯は、直接正犯と間接正犯とに分かれる。直接正犯とは実行行為を自ら行う者をいい、間接正犯とは直接の行為者である他人を道具のように利用して犯罪を実行する者をいう。Aは自ら拳銃を発砲しておらず、直接正犯に当たらない。また、間接正犯が成立するためには、主観的に他人を道具のごとく支配利用する意思及び客観的に他人を道具のごとく一方的に支配利用していることが必要であるところ、本記述においてBはVに対する殺意を抱いて犯行に出ており、規範的障害がないので客観的に支配利用しているとはいえない。よって、本記述のAには実行正犯も間接正犯も成立せず、単独正犯は成立しない。

5 正しい

実行共同正犯・共謀共同正犯の別に関わらず、共同正犯が成立するためには意思の連絡が必要である。AはBの知らない間に毒を入れたものであり、意思連絡は存在しないので、共同正犯は成立しない。また、A、Bの各行為は単独では結果を発生し得ないが、2つ以上重疊して結果を発生させているため、各行為につき条件関係が認められる。この場合、偶然に行為が重疊した場合は相当因果関係が否定されるとする学説もあるが、Aは、BがVに致死量に満たない毒入りコーヒーを渡したのを知って自らの行為に及んでいるため、「偶然に行為が重疊した場合」に当たらず、学説によっても相当因果関係が認められることとなろう。Aには殺人既遂罪の単独正犯が成立する。